

통 보

1. 제 목 : 실태조사 기한 도과 국유재산에 대한 대책 및 실태조사 업무효율화 방안 마련 필요
2. 소관부점 : 국유재산조사처
3. 내 용 :

가. 업무개요

국유재산조사처는 「업무분장세칙」 제26조 제1항 제1호, 제4호 및 제6호에 따라 국유재산 현황 전수조사 및 그 부수 업무, 국유재산 공간 정보 관리업무 총괄 및 그 밖에 국유재산 실태조사 등 재산조사 관련 업무 총괄 등을 수행하고 있으며, 지역본부는 같은 세칙 제35조 제1항 제13호에 따라 관할 지역에 소재하는 국유재산에 대한 실태조사 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제10조 제4항에 따르면 수탁부동산의 특성 및 이용상태 등을 고려하여 실태조사 대상 재산을 선정하고, 해당 재산에 대해서는 1년에 한 번 이상 실태조사를 실시하여 실태조사 보고서를 제작성 하도록 되어 있고

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제6조에 따르면 실태조사 대상재산은 재산실태조사서의 1차 분류, 재산의 현황, 지목 및 대장금액 등을 기준으로 조사주기를 조정할 수 있고, 실태조사 대상재산의 선정 및 조사주기의 조정은 담당이사의 승인을 얻어 시행한다고 되어 있다.

이에 따라 국유재산조사처는 2019. 1. 29. 담당이사의 승인을 받아 실태조사 대상재산의 선정 및 조사주기를 [표 25]와 같이 정하여 운영¹⁾하고 있다.

[표 25] 국유재산 실태조사 주기표

구분(우선순위)	대장금액	주기	변동사항	비고
----------	------	----	------	----

“기재 생략”

※ 실태조사 조사기한은 주기도래 일자의 해당 분기 말일로 함

1) 국유재산조사처 신설(2022. 2. 1.) 이전에 국유재산기획처가 국유재산 실태조사 총괄 업무를 수행하며 정한 실태조사 주기(국유재산총괄부-xxx, 2019. 1. 29.)

따라서, 지역본부는 조사주기에 따라 정해진 기한 내에 국유재산 실태조사를 실시하여야 하며, 국유재산조사처는 실태조사 이행 여부를 정기적으로 점검하여 조사주기에 따른 이행이 미진할 경우 원인을 파악하고 개선대책을 마련하는 등 실태조사 업무가 적정하게 이루어질 수 있도록 관리하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재(2022. 3. 28. 기준) 국유재산 실태조사 현황을 점검한 결과

2006. 7. 3. ○○○구청으로부터 인수한 ●●●●지역본부 소관 ‘기재 생략’ (임야, 595㎡) 소재 국유재산의 경우 실태조사 주기가 1년임에도 2011. 11. 4. 실태조사를 실시한 이후 실태조사 기한(2012. 12. 31.)을 9년 4개월 경과한 감사일 현재까지 실태조사를 실시하지 않았고

2006. 8. 1. 국가귀속되어 인수한 ◆◆◆◆지역본부 소관 ‘기재 생략’ (대, 142㎡) 소재 국유재산의 경우 실태조사 주기가 3년임에도 2015. 5. 6. 실태조사를 실시한 이후 실태조사 기한(2018. 6. 30.)을 3년 8개월 경과한 감사일 현재까지 실태조사를 실시하지 않는 등

[표 26] 및 [별지 7] “국유재산 실태조사 기한 도과 명세”와 같이 서울동부지역본부 등 12개 지역본부에서 총 171,158필지 국유재산에 대하여 실태조사 기한으로부터 길게는 11년 4개월이 지났음에도 실태조사를 실시하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 26] 국유재산 실태조사 기한 도과 현황

(단위 : 필지)

구 분	합 계	6개월 미만	6개월 이상 1년 미만	1년 이상 3년 미만	3년 이상 5년 미만	5년 이상
합 계						
서울동부						
서울서부						
부산						
경기						
광주전남						
대전충남						
대구경북						
인천						
전북						
경남						
강원						
충북						
국유기획처						

“기재 생략”

다만, 국유재산조사처는 2019년 「국유재산기획처 및 국유재산지원처 종합감사」 시 ‘국유재산 실태조사 주기 운영 불합리’ 지적에 따라 “실태조사 점검의 날” 운영계획을 수립²⁾하여 2020년 6월부터 매 분기 별로 실태조사 기한이 경과한 재산을 점검하여 소관 지역본부에 실태 조사 실시를 독려하고 있으며

2020년 기획재정부 「위탁 국유 일반재산 관리실태 특정감사」 시 ‘실태조사 물량, 인력 관리 등 개선 필요’ 지적에 따라 실태조사 업무의 효율성 제고를 위하여 드론 및 항공영상을 통한 실태조사를 활성화 하는 내용의 업무처리 기준을 수립³⁾하였고

2) 국유재산기획처-xxxx, 2020. 6. 17.

3) 드론 및 항공 영상을 활용한 원격조사를 원칙으로 하고, 방문실태조사는 무단점유 등 현장 확인이 필요한 경우에 실시하도록 기준 수립(국유재산기획처-xxxx, 2020. 6. 26.)

그 결과 [표 27]과 같이 연간 실태조사 실적이 증가하였으며, 2019년 종합감사 시와 비교했을 때 실태조사 기한 도과 재산이 일정 수준 감소 (266,224필지→171,158필지, △35.7%)하는 효과가 있었다.

[표 27] 최근 5개년 국유재산 실태조사 실적

(단위 : 필지)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
합 계	“기재 생략”				
항 공					
드 론					
방 문					

그러나 감사일 현재 공사가 관리하고 있는 전체 국유재산 725천 필지 중 무려 23.6% 수준인 171천 필지가 실태조사 기한을 도과하였고, 특히 실태조사 기한이 3년 이상 경과한 재산이 40천 필지에 이르고 있는 등 여전히 재산관리의 심각한 공백이 발생하고 있으며

이는 2018년 무단점유재산 집중실태조사⁴⁾ 및 국유 농지 전수조사⁵⁾와 국유재산 총조사에 따른 2020년 신규수탁 물량 증가⁶⁾ 등을 감안하더라도 지나치게 과도한 수준이다.

따라서, 국유재산 실태조사 업무에 대한 정기적인 점검·관리, 드론 실태조사 활성화 등 업무효율화 및 실태조사 기한 도과 재산에 대한 종합적인 개선 방안을 마련할 필요가 있다.

4) 2018년 국정감사 등을 통해 무단점유 비율이 높다는 지적에 따라 2018년 실태조사 대상을 ‘점유자 미확인 무단점유 재산’으로 한정하고 그 외 재산은 2019년 이후로 실태조사를 연기

5) 2018년 11월 불법전대 사례가 언론을 통해 보도됨에 따라 대부종인 국유 농지 총 111,951건에 대한 ‘국유 농지 전수조사’를 실시(2018. 11. 19.~2019. 6. 30.)

6) <연도별 신규수탁 재산 현황(단위:필지)>

2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
“기재 생략”				

[소관부점 의견] 국유재산조사처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 국유재산 실태조사가 정해진 조사주기에 맞게 운영될 수 있도록 개선 방안을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

국유재산조사처장은 국유재산 실태조사 업무가 적정하게 이루어지고 있는지 정기적으로 점검 및 관리하고, 실태조사 기한 도과 재산에 대한 대책 및 실태조사 업무효율화를 위한 종합적인 개선 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

※ 최근 실태조사 실적 개선 및 실태조사 업무량 등을 감안하여 지역본부에는 조치요구 하지 않고 실태조사 업무 총괄 부점인 국유재산조사처에서 개선방안을 마련하여 조치하도록 하고자 함